

1502828-67.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... a mala; No final o réu confessou que roubou; não conseguiram encontrar o outro rapaz. Questionada se depois o réu confirmou que pegou, respondeu que sim. Questionado, também, se no momento da abordagem o autor do roubo parecia embriagado ou drogado, respondeu que não, ele estava com uniforme de colete laranja reflexivo que ficam na rua (flanelinha); O réu relatou trabalhar na rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARUJÁ

3ª VARA CRIMINAL

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1502828-67.2022.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502828-67.2022.8.26.0536 (2022/000860)

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

IP-Flagr., BO, CF

2220538/2022, EY1310-1/2022, 2220538 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA,

DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Réu Preso

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, qualificado nos autos (fl. 05) foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, porque no dia 13 de agosto de 2022, por volta das 15h16, na Avenida General Monteiro de Barros, nº 30, Guarujá/SP, em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça, o réu subtraiu, para proveito comum, um tablet marca Samsung, uma caixa de som Alexa Echo Dot 4, um aparelho celular, marca Xiaomi, modelo A2 e um aparelho celular marca LG, modelo k12 prime (auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14/15), bens pertencentes à vítima Layla dos Santos Guchilo.

O réu foi preso em flagrante delito (fl. 01). Consta dos autos Inquérito Policial EY1310 da Delegacia de Polícia SEDE de Guarujá com Auto de prisão em Flagrante (fl. 1), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fl. 14-15), Boletim de Ocorrência (fls. 17-19) e Relatório da Autoridade Policial (fls. 40 e 44-47).

Na audiência de custódia de 14/08/2022 (fls. 31-33) a Prisão em Flagrante foi convertida em Prisão Preventiva (fls. 35-36, 70-71).

A denúncia foi recebida em 17/08/2022 (fl. 55). O réu foi pessoalmente citado (fl. 115) e a Defesa apresentou resposta à acusação (fls. 73-77 e 123-133).

Durante a instrução, na audiência realizada em 05/10/2022 foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns, duas testemunhas de defesa e interrogado o réu (161- 169). Encerrada a instrução na audiência, o Ministério Público apresentou memoriais orais requerendo a procedência da ação e a condenação do réu nos termos da denúncia (fls.

161-163).

A Defesa apresentou alegações finais em 27/11/2022 (fls. 177-195) requerendo a a condenação no patamar mínimo legal, considerando-se a atenuante da confissão, fixando-se o mais brando regime para início do cumprimento de pena, com a detração do período em que o réu se encontra preso preventivamente.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, reconhecendo-se a forma tentada do delito.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: "A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fl. 14-15), Boletim de Ocorrência (fls. 17-19); bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A vítima LAYLA DOS SANTOS, quando ouvida em Juízo (fl. 164), reconheceu o indivíduo de placa número dois (José Maria) como o autor do delito. A respeito dos fatos, respondeu: "Em torno de duas e meia, duas e quarenta da tarde eu estava andando com meus filhos ali sobre as ondas e dois indivíduos apareceram em duas bicicletas; e aí eles me viram, eles estavam do outro lado, eles atravessaram e anunciaram o assalto". Eles estavam em duas bicicletas. O local do furto foi onde liga a Astúrias com a Pitangueiras, depois da casa de Pedra. Os roubadores estavam do outro lado da rua, a mesma estava com os filhos e os roubadores atravessaram para abordá-los. De princípio achou que eles iriam perguntar alguma informação, porém logo depois anunciaram o assalto. O roubador veio, anunciou o assalto, pediu para ter calma, pois a mesma estava com duas bolsas sendo uma de mercado e outra mochila. O roubador anunciou o assalto, mandou passar todas as coisas, a mesma travou no momento, pois o mesmo falou 'anda logo, não está vendo que meu amigo está com seus filhos'. Um ficou mais para trás com os filhos da mesma, enquanto o outro a abordou. O indivíduo de placa número dois foi o que a abordou. Perguntada se tem certeza que tinha um comparsa abordando os filhos da mesma, respondeu que sim, certeza absoluta. Perguntada, ainda, se pareciam estar armados, respondeu que estavam com a mão na cintura. Questionada o que foi subtraído da mesma, respondeu que ele levou a mochila da mesma que continha suas roupas, celular, Alexa, Tablet dos filhos e uma sacola com bolo. Tudo foi recuperado. Questionada, ainda, se ficou sabendo onde os roubadores foram pegos e se fez reconhecimento na delegacia, respondeu que sim, logo após o ocorrido tinham duas viaturas subindo, sendo tudo muito rápido. Questionada se comunicou a viatura, respondeu que comunicou, um foi na frente e a mesma entrou no carro de trás. Questionada se foi a mesma que apontou, respondeu que somente explicou o que eles haviam levado. Questionada se fez reconhecimento no dia dos fatos, respondeu que fez no momento, não na delegacia. Perguntada se era somente um roubador, respondeu que eram dois, porém como somente conseguiram pegar um, realizou o reconhecimento deste. A respeito das circunstâncias do crime para a mesma e para os filhos, ficaram com um pouco de trauma, os filhos ficaram alguns dias sem dormir, o menor chorou bastante porque foi muita covardia por estar em plena luz do dia. Disse, ainda, que para quem é mãe sabe o quanto o coração fica apertado quando envolve os filhos; disse, também, que estava somente a passeio com os filhos e até hoje conversam com os filhos sobre isso porque esta situação foi muito traumatizante para todos. Questionada se a mochila foi encontrada com o acusado ou se ela estava jogada em algum lugar, respondeu que foi encontrada na posse dele. Questionada se o indivíduo que fugiu

que estava com os filhos da mesma, ele os impedia de fazer com que os filhos chegassem até a mesma, houve algum tipo de ameaça, respondeu: "Na verdade não, ele estava mais de olho para ver se se vinha alguém, algum carro de polícia e tudo mais. Eu via que ele ficava em cima dos meus filhos, mas ele ficava mais de olho assim". Perguntada se os filhos da mesma foram retirados da mesma, respondeu que não, em momento algum.

A testemunha comum, GM LUCAS BIONDO, quando ouvido em juízo (fl. 165), reconheceu ter abordado o indivíduo de número dois (José Maria). A respeito dos fatos, respondeu: "A viatura saiu em patrulhamento próximo ao local dos fatos aí a gente se deparou com a vítima bastante transtornada. Ela estava chorando, com o rosto bem vermelho e puxando os dois filhos pelas mãos. Tinha acabado de acontecer o fato; fomos abordados pela vítima, ela informou que tinha sido assaltada por dois homens, cada um em uma bicicleta. Que um deles apresentou, não chegou a mostrar o armamento. Ele colocou a mão sob a camisa, ameaçou, falou que ia atirar nos filhos dela e disse que era para ela entregar os pertences. Ela tinha uma mochila e uma mala. Solicitei algumas características que ela se lembrava, como a roupa, a cor da pele, algumas características básicas. Porque o fato tinha acabado de acontecer, então era os momentos principais ali e a gente já saiu no segmento da via, por onde imaginamos que foi a fuga. Devido à Geografia das ruas ali, eu imaginei que iriam sair numa determinada quadra. A viatura se adiantou, fomos até lá e demos de frente com o cidadão em fuga, em alta velocidade de bicicleta, foi abordado. Ele possuía os pertences da vítima, que nós confirmamos no momento. Uma viatura que tava próxima trouxe a vítima que fez o reconhecimento da parte no local. Eu só abordei. Ela falou que eram 2 partes, só conseguimos encontrar ele. Provavelmente eles se dividiram no meio do caminho". Questionado se os pertences estavam na posse desse réu, respondeu que sim, todos os pertences conseguiram recuperar, pois ele estava com a mala. Questionado, ainda, se o réu falou algo para o mesmo, respondeu que de princípio o indivíduo falou que a mala era de algum parente, todavia, a vítima chegou logo depois confirmando o fato. Posteriormente alegou que estava com o rapaz, e esse rapaz o entregou a mala; No final o réu confessou que roubou; não conseguiram encontrar o outro rapaz. Questionada se depois o réu confirmou que pegou, respondeu que sim. Questionado, também, se no momento da abordagem o autor do roubo parecia embriagado ou drogado, respondeu que não, ele estava com uniforme de colete laranja reflexivo que ficam na rua (flanelinha); O réu relatou trabalhar na rua olhando carros e ao ser questionado sobre o fato falou que o outro rapaz somente falou para ir até algum lugar, porém não especificou.

A testemunha comum, GM RONDINEY ENOCK, quando ouvido em juízo (fl. 166), reconheceu ter abordado o indivíduo de número dois (José Maria), dizendo que ele agora está sem barba e na época dos fatos estava de barba. A respeito dos fatos, respondeu: "Estávamos em patrulhamento, da guarda ambiental pela praia das Astúrias, quando próximo ao Sobre As Ondas, uma Senhora com dois filhos menores nos abordou dizendo que havia acabado de ser assaltada. Esse indivíduo tinha ameaçado de morte a ela e os seus dois filhos e tinha levado uma bolsa vermelha dela e mais uma sacola com alguns pertences. Nos passou que eram dois indivíduos de bicicleta, sendo um negro, com tênis ou sapato branco e o outro o que nós conseguimos deter estava com uma camisa cinza ou azul e uma Bermuda colorida. Aí nós saímos em diligência para poder procurar o indivíduo; quando a gente entrou na Avenida Leomil, um transeunte nos disse que tinha virado na contramão um indivíduo em alta velocidade de uma bicicleta preta. Fomos até ele e fizemos a abordagem, coincidia com a bicicleta preta, com um cesto, estava com a com a bolsa vermelha e a outra bolsa de mão da vítima. Foi na avenida Leomil, numeral 1291, defronte a esse numeral. A outra viatura do trânsito da guarda trouxe para a gente a vítima que no local reconheceu o indivíduo que está com a placa número dois; como sendo o que tinha dado a voz de assalto e ameaçado de morte a ela e seus dois filhos. Sendo assim, a gente conduziu ele pra pro UPA onde Constatou higidez física, não tendo escoriação, nenhum tipo de hematoma e ato continuo a gente apresentou ao delegado de plantão para que o indivíduo ficasse a disposição da justiça. Questionado se o indivíduo chegou a confessar no local, respondeu: "Sim, ele reconheceu que tinha sido ele, inclusive tinha um outro indivíduo que estava com ele, que não era o segundo, o comparsa

dele, teoricamente, o comparsa que foi abordado também, mas ele disse que ele não estava e a vítima quando chegou, disse que o segundo indivíduo só estava próximo ali, num local onde a gente abordou, que o segundo não era o indivíduo negro que estava com ele. Mas que ele, sim, estava com a bolsa dela, com dois celulares, um tablet, uma Alexa e mais alguns instrumentos do trabalho dela que ela trabalha com bolos. Estava até com um bolo dentro da sacola e reconheceu o indivíduo e todas as pertences dela com ele”.

O informante do Juízo, RODIUDSON GOMES DOS SANTOS, amigo do réu, quando ouvido em juízo (fl. 167), disse que conhece o réu há mais de vinte anos. Perguntado se nesse tempo que o conheceu, ele já fez uso de entorpecentes, se era viciado, chegou a ser internado, respondeu que sim, inclusive já o levou à clínica duas vezes, uma foi na rua Rio Santos e a outra foi no interior de São Paulo. Quando eu fui levar ele na última clínica, ele foi dopado, que ele não conseguia ir”. Não se recorda o tempo exato que ele ficou internado na clínica de reabilitação, cerca de três meses. Acerca da índole do réu, respondeu “Ele trabalhou muito tempo comigo. E nos lugares onde trabalhamos, não teve problema, que era apartamento, eu faço reforma em apartamento. Ele trabalhou muito tempo comigo, nunca teve problema, nenhum erro. A gente sempre se deu bem nessas partes aí, mas que ele usava muita droga, isso é fato”.

A informante do Juízo, MÁRCIA IRENA DO ROCIO TEIXEIRA, companheira do acusado, quando ouvida em juízo (fls. 168), disse que o acusado é usuário de drogas, ele já teve processo de internação. Só que eu de cabeça quente coloquei ele em uma clínica clandestina e acabou maltratando/judiando dele, mais ainda, sabe? Aí, devido a situação e não sei nem porque ele fez isso daí, que não tinha motivo dele chegar nessa situação, mas eu acho que vendo a situação dentro de casa, foi trabalhar, trabalhar no negócio de construção, serviço, estava parado. Entendeu? Aí também tive um problema de saúde que eu fui parar na UTI com infarto. Então eu não sei se me vendo nessa situação assim acabou fazendo essa situação que ele acabou fazendo, mas sinceramente ele sempre foi trabalhador, sempre foi um bom marido. Ele tinha parado um bom tempo, aí depois da situação que aconteceu aí ele começou a se entregar de novo. Aí depois que ele começou a usar isso daí, veio me pediu ajuda, ele mesmo pediu ajuda, para mim, para a família dele. Aí foi quando eu descobri essa clínica que era de Bertiooga, só que eu não sabia, no desespero, que era uma clínica clandestina, sumiram com ele, levaram ele lá para o lado da Aparecida do Norte. O rapaz foi buscar junto comigo. O rapaz que sempre arruma serviços para ele, aí ele saiu, ficou trabalhando, trabalhou na praia. Ele vende salgado. Aí veio essa pandemia. Como eu tenho um problema de pressão, pressão alta e tudo. Eu tive um começo de enfarte, fiquei na UTI e tudo, foi isso para a cabeça dele, ele começou a vender Salgado, roubaram a bicicleta dele. Aí depois ele foi trabalhar no CAIS negócio de caminhão, ficava 3, 4 horas da manhã para trazer 30, 40 reais e vinha a pé; aí vinha para casa, chegava em casa, comprava uma coisa, faltava outra. Ele saiu de casa para trabalhar numa véspera do Dia dos Pais. Foi quando me chamaram falando que ele estava na delegacia preso que ele tinha feito um delito, eu fiquei desesperada, eu não sei o que ele pensou na hora, mas ele sempre trabalhou, sempre foi um marido bom, independente dessas coisas que ele usa, nunca deixou a desejar em casa, nunca me judiou, nunca pegou nada, nunca vendeu nada, nunca pegou nada de ninguém. Eu não sei a idiotice que ele foi fazer, que logicamente não justifica”

O réu JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, quando interrogado em juízo (fls. 169), disse: “Tive problemas com drogas, fiquei um tempo na clínica, saí, me regenerei, voltei a trabalhar tudo certinho, veio a crise. Logo em seguida, veio a pandemia, tudo fechou, eu trabalhava com um rapaz de pintura mesmo, prédio, apartamento e nunca tive problema. Sempre sabia dividir as coisas, saí tudo certinho. Foi quando os problemas vieram por falta de emprego, saí para as rua, para conseguir ajuda onde não tinha e consegui esse emprego de olhar carro. Aí eu comecei a olhar carro. Onde a situação apertou mesmo. Problemas em casa, começou a faltar coisas, Faltou o medicamento da minha companheira e eu de cabeça quente, numa tarde de sábado mesmo, eu saí sem comunicá-la e fui pro Guarujá, Falei. Fui trabalhar. Foi quando eu encontrei um cidadão lá, que eu não via a muito tempo e falei para ele os problema

e tal, tipo do acontecido aí foi quando ele chegou e falou para eu participar do assalto. Eu perguntei para ele o que eu iria fazer, ele falou que era só recolher os pertences e foi onde nós saímos, eu e ele de bicicleta próximo ao Sobre As Ondas; Aí peguei uma subida, foi onde nós avistamos essa moça mesmo, realmente, foi quando eu subi primeiro e ele logo em seguida. Aí eu atravessei a pista, peguei a descida. Quando eu parei perto da vítima e o rapaz estava bem atrás. Lembro sim que tinha duas crianças só que estavam distantes dela, não tava próximo/junto não, estava distante e eu falei com ela, como ela falou mesmo pensou que era informação; Aí ela sem entender nada, falei não senhora fica tranquila, entendeu? O outro rapaz está comigo no assalto, só que eu olhei pra trás e vi que estava com os filho dela, eu não tinha visto não, aí foi quando ela foi retirar a bolsa assim, aí eu peguei só passei/puxei, para pegar o embalo da pista e segui; Ai segui, poucos minuto veio a guarda já me abordando, tinha eu e outro rapaz do lado. Foi quando eu olhei assim pro lado o guarda perguntando cade a arma para outro rapaz, aí eu olhei pro guarda e falei não o rapaz não tem nada a ver, outro rapaz que estava comigo, e fugiu, só tá eu mesmo aqui sozinho, mesmo, foi onde que eles chegaram, logicamente larguei a bolsa no chão e aparecendo mais três viatura e à vítima se localizava dentro da viatura. Foi quando, naquele instante mesmo o rapaz foi liberado e eu fui algemado e hoje me encontro aqui, tive uma recaída também. No dia confesso que usei um pouco de entorpecente e hoje peço uma segunda oportunidade". Questionado se está confessando os fatos, admite a culpa e está arrependido, respondeu que sim. Questionado se quando estiver na rua irá cometer outro roubo para comprar drogas, respondeu que não. Indagado se chegou a ameaçar a vítima e fingiu estar com arma de fogo, respondeu que não, nem viu que ela estava com os filhos, pois a vítima estava bem para frente, somente reparou quando parou ao lado dela, ela perguntou o que era e iniciou o assalto pedindo a bolsa. Diante do desespero, puxou a alça da bolsa, e seguiu em frente. Indagado se já foi processado e preso anteriormente, respondeu que sim. Questionado se cumpriu pena, respondeu que sim. Questionado quanto tempo estava sem usar entorpecentes, respondeu que há bastante tempo. Questionado se recorda quando se deu o cumprimento da pena, respondeu que deve fazer mais de dez anos. Questionado se está arrependido, respondeu que sim, bastante. O réu acrescentou que quando chegou à delegacia, a única coisa que escutou foi o guarda informando a mulher que o mesmo teria puxado a bolsa e que iria sair logo, e se falasse que teria 'simulado' ficaria mais tempo na cadeia.

Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de ROUBO TENTADO.

Perante a Autoridade Policial (fl. 5), o réu permaneceu em silêncio. Em Juízo, o réu confessou os fatos, conforme resumido acima, e a confissão do réu está corroborada pelos demais elementos de prova presentes nos autos.

A vítima e os Guardas Civis reconheceram o acusado na audiência e descreveram os detalhes da ocorrência. A palavra da vítima de que foi ameaçada para entregar seus pertences me parece crível e verossímil, merecendo toda credibilidade. Em se tratando de delito contra o patrimônio, é de ser dado especial relevo à palavra da vítima, desde que harmônica com as demais provas e quando não se detecte intenção subalterna de incriminar pessoa inocente.

A palavra da vítima, tem respaldo na jurisprudência mormente por não ter ela qualquer interesse em prejudicar o réu.

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. A preponderância da palavra da vítima resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si"

(TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na

identificação do autor" (RT 737/664)

Os agentes públicos responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar injustamente o réu.

As testemunhas arroladas pela Defesa Técnica, amigo e esposa do réu, ouvidas como informantes do Juízo, não presenciaram os fatos, apenas alegaram que o réu é boa pessoa e sempre trabalhou, todavia é dependente químico e já esteve em clínicas de reabilitação.

Pelo que consta dos autos, é certa e inequívoca a autoria de JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA em relação ao crime de roubo em tela, todavia, reputo que o crime NÃO RESTOU CONSUMADO, permanecendo na esfera da TENTATIVA, visto que o réu não obteve para si a posse mansa e pacífica da coisa, vez que o réu foi detido em posse da res furtiva próximo ao local dos fatos tendo a vítima recuperado seus pertences.

O concurso de agentes restou configurado uma vez que restou demonstrado ao longo da instrução probatória, que tratavam-se de dois agentes em conluio para a prática do delito e que os agentes estavam conectados psicologicamente, com adesão subjetiva à conduta criminosa visando um fim comum.

Demonstrada, pois, a ocorrência do crime de roubo qualificado; e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, passo a dosar a pena imposta.

O réu JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA possui maus antecedentes conforme fls. 20-28, todavia, o réu confessou, e a confissão atenua sua pena, compensando os maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal do artigo 157, caput do CP, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Pelo concurso de agentes (art. 157 §2º, II, CP), aumenta-se a pena do réu de 1/3 (terça-parte) ao patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Pelo "conatus", reduz-se a pena pela metade (1/2), na baliza do parágrafo único do CP, art. 14, ao montante de 2 (dois) anos e (8) oito meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa. O valor de cada dia-multa é o do piso salarial.

Devido ao desabonador histórico criminal do réu, e pela natureza grave do delito aqui tratado (roubo tentado), o regime inicial carcerário deverá ser o FECHADO.

O réu pode apelar solto, revogo a prisão preventiva. Expeça-se Alvará de Soltura clausulado.

A detração será aferida oportunamente pela VEC competente.

Excepcionalmente, e com fulcro na inteligência do CP art. 11 combinado com CP art. 49, EXCLUO da condenação a pena de multa inferior ao piso legal de dez dias-multa, ponderando-se que o valor afinal aplicado (6 dias-multa), mostra-se praticamente irrisório e implica ao Poder Público um custo muito mais oneroso (pela movimentação custosa e provavelmente ineficaz de servidores públicos do MPESP e do Judiciário) para sua cobrança judicial executiva, impondo ao Erário o custeio de despesa que será maior do que o próprio valor da penalidade monetária aqui apurada.

Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e (8) oito meses de reclusão, em regime inicialmente FECHADO, apelando SOLTTO.

PRIC. Guarujá, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA